

통 보 사 항

일 련 번 호 19세무 - 2 - 04

제 목 취득세 등 납부 시 지방세 감면규정 미적용

소 관 부 서 ●◆■ ●◆■

관 계 부 서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

각 지역본부 및 건설단 건설시공 부서는 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 때에는 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

1. 감면조항을 일부만 적용하거나 누락하여 취득세 최초 신고 및 납부

●●지역본부 등 3개 본부 관리부는 2015년부터 2019년까지 각 본부 건설관련 부서에서 최초 취득세 신고·납부 자료와 ♡♡처 ♡♡부로부터 통보받은 정산결과를 비교 및 검토하여 경정청구 업무를 적기에 수행하였다.

「지방세특례제한법」 제78조(산업단지 등에 대한 감면) 제4항 및 「지방세특례제한법」 부칙 제25조(산업단지 입주기업 등에 대한 경감세율 특례)에 따라 산업단지 내 사업시행자와 2015.12.31.까지 토지 분양계약을 체결하고 2017.12.31.까지 부동산을 취득할 경우 취득세를 전액 면제한다고 되어 있다.

위 3개 지역본부는 우리 공사가 사업시행자(①◆◆지역본부: ■■■사, ②○○◆

지역본부: ○○◆■★, ③●●지역본부: ■□ #\$\$\$추진단)와 각 2015.12.31.까지 토지 분양계약을 체결하고, 2017.12.31.까지 부동산(건물 및 가스관, 지목변경공사비)을 취득하였으므로 취득세 전액 면제 대상에 해당된다.

따라서 위 산업단지 내에 준공한 건축물, 지목변경공사비(토지) 및 가스배관에 대해서는 최초 원시취득 시부터 취득세를 100% 면제 받아야 한다.

그러나 위 3개 지역본부는 원시취득세 신고 및 납부 시 [표1]과 같이 상기 감면사항을 일부만 적용하거나 누락하고 세액을 계산하여 393,205,342원(*)을 신고 및 납부하였다.

* [표1] 산출세액 753,546,492원 - [표1] 감면세액 360,341,150원

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

본 부 명	과세대상	과세표준	산출세액	감면세액(감면율)
○○○	가스관	4,502,012,432	90,040,249	0
	건축물	1,648,604,999	32,972,100	0
●●○	건축물	5,143,042,528	144,005,191	108,003,893(75%)
	가스관	11,772,858,652	235,457,173	117,728,587(50%)
	지목변경	1,236,274,948	24,725,499	0(0%)
●●●	건축물	1,531,109,361	42,871,060	42,871,060(100%)
	가스관	9,173,761,092	183,475,220	91,737,610(50%)
합 계		35,007,664,012	753,546,492	360,341,150

*농어촌특별세 등 부가세별도

2. 경정청구 시에도 최초 신고 때 저지른 오류사항 반복

△△처 △△부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행한 후 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하고 있다.

따라서 각 지역본부 및 건설단 관리부는 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청

구)에 따라 정산결과와 원시취득세 납부 자료를 비교 및 검토하여 환급받을 세액이 발생할 경우 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

특히, 각 지역본부 관리부는 건설관련 부서가 최초에 신고·납부한 취득세 신고서, 지방세 감면 신청서 및 지방세특례제한법 등을 검토하여 원시취득 시 반영하지 않은 사항이 있을 경우 이를 경정청구서에 반영하여야 한다.

그러나 위 3개 지역본부 관리부는 「지방세특례제한법」상 산업단지 등에 대한 감면 조항과 산업단지 입주기업 등에 대한 경감세율 특례 조항을 반영하지 않고 [표2]와 같이 경정청구를 수행하여 기납부세액 100,993,220원(**)을 환급받았다.

** [표1] 납부세액 393,205,342원 - [표2] 확정세액 292,212,122원

[표2] 확정세액 = 산출세액 612,853,445 - 감면세액 320,641,323 = 292,212,122

[표2] 경정청구 내역

본 부 명	과세대상	과세표준	산출세액	감면세액(감면율)
○○○	건축물	3,002,324,790	60,046,496	0
	가스관	1,423,768,293	28,475,366	0
●○○	건축물	4,763,642,873	133,382,000	100,036,500(75%)
	가스관	8,136,272,371	162,725,447	81,362,724(50%)
	지목변경	601,859,336	12,037,187	0(0%)
●●●	건축물	1,475,055,819	41,301,560	41,301,560(100%)
	가스관(GS)	1,049,784,503	20,995,690	20,995,690(100%)
	주배관	7,694,484,966	153,889,699	76,944,849(50%)
합 계		28,147,192,951	612,853,445	320,641,323

*농어촌특별세 등 부가세별도

따라서 위 3개 지역본부 관리부가 경정청구 시 지방세특례제한법 상 감면 조항을 제대로 적용하였을 경우 감면세액은 [표3]과 같이 474,611,720원(***)이 되고 환급세액은 153,970,397원(**) 증가하게 된다.

*** [표2] 확정세액 292,212,122원 - [표3] 확정세액 138,241,725원

[표3] 확정세액 = 산출세액 612,853,445 - 감면세액 474,611,720 = 292,212,122

[표3] 올바른 경정청구

본 부 명	과세대상	과세표준	산출세액	감면세액(감면율)
○○○	건축물	3,002,324,790	60,046,496	60,046,496(100%)
	가스관	1,423,768,293	28,475,366	28,475,366(100%)
●○○	건축물	4,763,642,873	133,382,000	133,382,000(100%)
	가스관	8,136,272,371	162,725,447	98,604,494(**)
	지목변경	601,859,336	12,037,187	12,037,187(100%)
●●●	건축물	1,475,055,819	41,301,560	41,301,560(100%)
	가스관(GS)	1,049,784,503	20,995,690	20,995,690(100%)
	주배관	7,694,484,966	153,889,699	79,768,927(***)
합 계		28,147,192,951	612,853,445	474,611,720

*농어촌특별세 등 부가세별도

**주배관 총연장(1,370m) 중 산업단지 내 배관 연장(290.66m)은 100% 감면, 그 외 주배관(1,079m)은 기존대로 50% 감면 적용

- 100% 감면 : 산출세액(162,725,447) × 290.66m/1,370m × 100% = 34,523,926
- 50% 감면 : 산출세액(162,725,447) × 1,079m/1,370m × 50% = 64,080,569

***주배관 총연장(6,350.5M) 중 산업단지 내 배관(233.08M)은 100% 감면, 그 외 주배관(6,117.42M)은 기존대로 50% 감면 적용

- 100% 감면 : 산출세액(153,889,699) × 233.08m/6,350.5m × 100% = 5,648,155
- 50% 감면 : 산출세액(153,889,699) × 6,117.42m/6,350.5m × 50% = 74,120,772

따라서 위 3개 지역본부 관리부가 경정청구를 제대로 수행하지 못한 결과 과다 납부한 취득세 약 154백만 원을 감사일 현재까지 환급받지 않고 있다.

조치할 사항

① ●◆■장은 건설공사 관련 취득세 최초 신고 및 경정청구(또는 수정신고) 시 우리 공사에 적용되는 감면사항(일몰기한 포함)을 효과적으로 관리하여 전사에 공지할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통 보)